

1502326-80.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CICERO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leticia Antunes Tavares

Vistos.

JOSE CICERO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 20h59min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502326-80.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502326-80.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CICERO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leticia Antunes Tavares

Vistos.

JOSE CICERO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 20h59min, na Rua Dez de Agosto, 600, onde situado o bar do Gancho, Centro, cidade de São Lourenço da Serra e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo e vendia, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 porções de cocaína, com peso líquido de 9,8g, droga esta que causa dependência química e física, além de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de fls. 53/55 e laudo definitivo de fls. 96/98.

A denúncia foi recebida em 10/01/2022 (fls. 85/86). O acusado foi citado (fls. 110), apresentando resposta à acusação (fls. 115/117). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a desclassificação para o delito de uso de drogas ou a absolvição por insuficiência probatória ou a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que na época e local dos fatos, o acusado trazia consigo substância entorpecente (cocaína), com o objetivo de entrega a terceiros mediante

remuneração.

Ocorre que Policiais Militares, em serviço, receberam notificação acerca de que um indivíduo de alcunha "Pirituba" estava no local dos fatos, próximo ao Bar do Gancho, comercializando drogas. Assim, com vistas a apurar o informado, para lá diligenciaram onde avistaram o réu com as mesmas características e vestimentas apontadas pela notificação anterior.

Diante de tal cenário, os agentes de segurança pública decidiram abordar o acusado. Em busca pessoal, fora encontrada cocaína, embaladas em porções individuais com o réu, assim como R\$ 152,00 (cento em cinquenta e dois reais), em dinheiro.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, ao ser interrogado, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 14).

A quantidade de dinheiro encontrada aliada as porções de droga apreendidas em posse do réu, todas individualizadas, embaladas e prontas para serem comercializadas, denotam sua atuação contumaz na prática do tráfico de drogas no local dos fatos. E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2319/2021 (fls. 02/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo laudo de constatação provisória nº 387.567/2021 (fls. 53/55), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 387.569/2021 (fls. 96/98) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Marcio Petracone Neves, policial militar, disse que foram acionados via Copom, informando que um indivíduo estava traficando, vulgo "pirituba". Com ele foram encontradas drogas. Seu parceiro que fez a abordagem, encontrou cocaína. Já conheciam o acusado. Ele sempre ficava nas proximidades do centro. Não sabe dizer se ele era usuário de drogas. Em outra oportunidade, ele foi encontrado com drogas também. Não o viu vendendo drogas.

Daniel Jorge Costa Gomes, policial militar, narrou que receberam ligação anônima via copom. Estavam em patrulhamento e o copom um indivíduo com as características dele em frente à banca, vendendo droga. Não o viu vendendo drogas. Ele estava no celular, no local indicado pela denúncia. O réu estava com dinheiro trocado e com dinheiro na calça. Ele saiu na audiência de custódia. Posteriormente, viram ele também vendendo drogas na área central, em menos de dois meses. Na época ele falou que a droga não era dele, que o pessoal da cidade tem um complô contra ele. Já o tinha visto na cidade, que é pequeno. Ele trabalhava no bar, onde tem um caixa eletrônico. A denúncia do Copom citava o apelido de Pirituba. Não sabe informar se ele estava trabalhando na época. A denúncia informou até a roupa do réu.

Interrogado, o acusado, disse que é usuário. De fato foi abordado pelos policiais, mas a droga era pra seu uso pessoal. O valor era proveniente de seu trabalho. Disse que estava trabalhando pintando escolas na região. Naquela semana estava trabalhando no centro de Embu-Guaçu, numa escola chamada Sonia Maria. Trabalha numa empresa terceirizada chamada Tec-life, de pinturas em geral. Recebe em dinheiro, aos finais de semana. Recebe 150 reais por diária.

Esta é a prova produzida.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade do acusado quanto ao crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que lhe foi imputado. Cumpre destacar que as palavras dos policiais militares arrolados como testemunhas merecem total credibilidade, eis que não eivadas de quaisquer contradições e compatíveis com aqueles prestados na fase policial. E a jurisprudência é pacífica neste sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Os policiais militares foram categóricos em afirmar que receberam denúncia via copom, que citava não apenas o apelido do acusado ("pirituba"), mas também suas características físicas. Chegando ao local, viram o acusado e o abordaram, com ele encontrando a droga apreendida, além de R\$ 152,00 em dinheiro, em notas "pequenas".

De outro lado, a versão trazida pelo réu é inverossímil, quíça contraditória, máxime porque, na fase policial, afirmou estar desempregado, quando, em juízo, declarou exercer trabalho lícito (pintor), auferindo diária de R\$ 150,00.

Porém, o acusado não demonstrou a sua versão dos fatos, como lhe competia nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de sua versão, tal como, um recibo, o que estava ao seu alcance. Ressalto que o réu não está preso pela prática deste delito.

Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição do réu, pois inequívoca a prova de guardava a quantidade de entorpecentes descrita na inicial, para fins de tráfico, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Por essa razão, a desclassificação para o delito insculpido no artigo 28 da Lei 11.343/06, não pode ser acolhida.

Consigne-se que a prova da mercancia é dispensável, no caso em tela. Nesse sentido: "O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "manter em depósito", prescinde da prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim como pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias ilícitas, além do encontro de balanças de precisão, embalagens plásticas vazias, facas, martelos e alicates". (TJSP; Apelação Criminal 1521600-66.2021.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022).

Portanto, suficientemente provados os fatos descritos na denúncia, e devidamente afastadas as alegações de defesa, resta proceder à fixação da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta os maus antecedentes do réu, deve a pena-base deve ser fixada acima no mínimo legal, em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três).

Não há incidência de agravantes ou atenuantes.

Não há causa de aumento de pena a considerar, sendo certo que a os maus antecedentes afastam a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, de forma que torno aquela pena definitiva.

Tendo em vista a pena aplicada, a despeito dos maus antecedentes, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu JOSE CICERO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, já que respondeu ao processo nesta condição. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Penal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Oportunamente, comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação; se o caso, expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.
Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapeçerica da Serra, 28 de junho de 2022.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA